

RESOLUCIÓN EXENTA

INFORMA LO QUE INDICA RESPECTO DE LOS ÍNDICES QUE INTEGRARÁN LAS CARTERAS DE REFERENCIA DE LOS FONDOS GENERACIONALES CREADOS POR LA LEY N° 21.735.

VISTOS:

A) El D.F.L. N°1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; **B)** El artículo 94 N° 3 del D.L. N° 3.500, de 1980; **C)** Los artículos 47 N° 7 y 8 de la Ley N° 20.255; **D)** El artículo 3° letra i) del D.F.L. N° 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y **E)** Resolución XXX del XX° de XXXXXXXXXXXX de 2026, que modifica el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

CONSIDERANDO:

1. Que, el artículo 67 N° 27 de la Ley N° 21.735 incorporó los incisos tercero a undécimo del artículo 50 bis del D.L. N° 3.500, cuyo tenor es el siguiente:

“El Régimen de Inversión deberá establecer carteras de referencia que consideren el objetivo final de pensión para cada uno de los Fondos Generacionales y márgenes de desviación máximos de retorno para cada uno de los Fondos.

Para la adopción de las carteras de referencia de los Fondos Generacionales y los márgenes de desviación máximos de retornos señalados en el inciso anterior y la medición del riesgo de las carteras de inversión a que se refiere el inciso primero, la Superintendencia de Pensiones y el Consejo Técnico de Inversiones deberán contar con uno o más estudios contratados con personas naturales o jurídicas de vasta experiencia en la materia. Previo a la fijación de carteras de referencia, márgenes de desviación máximos de retornos y medidas de riesgo, todos ellos deberán someterse a consulta pública.

Cada mes que el desempeño de un Fondo Generacional de los últimos treinta y seis meses supere la unidad de desempeño respectiva que determine el Régimen de Inversión de los Fondos Generacionales, esto es, el límite superior de la banda establecida a partir de los márgenes de desviación, la Administradora tendrá derecho a una retribución adicional, equivalente a un porcentaje del valor absoluto de la diferencia entre la rentabilidad efectiva y la rentabilidad de la cartera de referencia

más el margen de desviación, multiplicado por el valor del Fondo respectivo. El porcentaje antes mencionado será establecido por el Régimen de Inversión y podrá ser diferenciado entre Fondos Generacionales. El monto resultante será cobrado directamente por la Administradora, en su equivalente en pesos, de los activos del Fondo Generacional que corresponda. Dicho monto, en todo caso, no podrá exceder del equivalente al 15% de las comisiones promedio cobradas por todas las Administradoras, expresadas como porcentaje de los saldos administrados, multiplicadas por el valor del Fondo Generacional respectivo, administrado por la Administradora. Con todo, no se tendrá derecho a la retribución en el caso que la rentabilidad nominal de los últimos treinta y seis meses obtenida del Fondo Generacional sea negativa.

Por su parte, cada mes que el desempeño de un Fondo Generacional de los últimos treinta y seis meses sea inferior a la unidad de desempeño respectiva que determine el Régimen de Inversión de los Fondos Generacionales, esto es, el límite inferior de la banda establecida a partir de los márgenes de desviación, la Administradora deberá aportar al Fondo de Pensiones respectivo, el equivalente al porcentaje del valor absoluto de la diferencia entre la rentabilidad efectiva y la rentabilidad de la cartera de referencia menos el margen de desviación, multiplicado por el valor del Fondo. El porcentaje antes mencionado será establecido por el Régimen de Inversión y podrá ser diferenciado entre Fondos Generacionales. El monto resultante deberá ser depositado directamente por la Administradora, en su equivalente en pesos, en el Fondo Generacional que corresponda. Dicho monto en todo caso, no podrá exceder del 15% de las comisiones promedio cobradas por todas las Administradoras, expresadas como porcentaje de los saldos administrados, multiplicadas por el valor del Fondo Generacional respectivo, administrado por la Administradora.

El Régimen de Inversión, por razones fundadas, podrá excluir a determinados Fondos Generacionales de la aplicación de este artículo en función del monto de activos administrados o del tiempo transcurrido desde el inicio de su operación.

En el caso de nuevas Administradoras de Fondos de Pensiones o nuevos Fondos Generacionales, lo dispuesto en los incisos quinto y sexto comenzará a regir una vez transcurridos veinticuatro meses desde su entrada en operaciones. Para este efecto, se utilizarán los doce meses anteriores, y se adicionará un mes cada vez que se realice la medición, hasta completar treinta y seis meses.

La Superintendencia y el Consejo Técnico de Inversiones deberán, al menos cada siete años, evaluar las carteras de referencia de los Fondos Generacionales y los márgenes de desviación de retorno a que se refiere el inciso primero y, de considerarlo pertinente, efectuar las modificaciones correspondientes. Para ello, deberán considerar estudios o informes contratados con personas naturales o jurídicas de

vasta experiencia en la materia. En caso de determinarse ajustes a las carteras de referencia o a los márgenes de desviación de retorno, deberá considerarse un plazo adecuado para que las Administradoras ajusten las carteras de los respectivos Fondos Generacionales. Previo a la fijación de las nuevas carteras de referencia y los nuevos márgenes de desviación de retorno, todos ellos deberán someterse a consulta pública.

La Superintendencia de Pensiones informará públicamente, al menos una vez al año, sobre el desempeño de los Fondos Generacionales en relación con el desempeño de las carteras de referencia, para cada Fondo Generacional y para cada una de las Administradoras.

La Superintendencia de Pensiones establecerá mediante una norma de carácter general, la forma y oportunidad en que se materializará el aporte o la retribución correspondiente, así como todos los aspectos que sean necesarios para la implementación de las disposiciones de este artículo.”.

2. Que, en cuanto a la vigencia, debe estarse a lo dispuesto en el artículo vigesimoprimer transitorio de la Ley N° 21.735 que señala:

“Las carteras de referencia a que se refiere el inciso tercero del artículo 50 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, introducido por la presente ley, entrarán en vigencia a partir del primer día del vigésimo quinto mes siguiente a la publicación de esta ley.

Lo dispuesto en los incisos quinto y sexto del citado artículo, incorporados por esta ley, comenzará a regir una vez transcurridos veinticuatro meses desde la entrada en vigencia de los Fondos Generacionales. Para este efecto, se utilizarán los doce meses anteriores, y se adicionará un mes cada vez que se realice la medición, hasta completar treinta y seis meses.”.

3. Que, respecto de la definición de las carteras de referencia de los fondos generacionales, por el presente acto administrativo, se viene en declarar lo siguiente.

RESUELVO:

1° DECLÁRESE, para todos los efectos legales a que haya lugar y de conformidad con lo dispuesto y los plazos establecidos en la Ley N° 21.735, que el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones reemplazado por la Superintendencia de Pensiones mediante Resolución N° XXX, de fecha XX de XX de 2026, ha establecido las carteras de referencia correspondientes a cada uno de los fondos generacionales.

2° DECLÁRESE que, el desempeño de los fondos generacionales será evaluado respecto de las respectivas carteras de referencia, de acuerdo con las definiciones que establece el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

3° DECLÁRESE que, para la determinación de la composición de las carteras de referencia, se considerarán las clases de activos establecidos en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones y los índices de mercado asociados a cada tipo de activo que se señalan a continuación.

Categoría	Descripción	Índice de mercado	Variante del índice
1	Instrumentos de renta variable nacional.	INFOCES de la Bolsa de Comercio de Santiago.	CLP.
2	Instrumentos de gobierno nacional.	Promedio simple entre los Índices de Bonos de Gobierno (LVA Índices) e Índices de Gobierno (RiskAmerica).	Promedio de índices globales de cada proveedor. Se utiliza para las carteras de referencia correspondientes a afiliados de hasta 50 años. Promedio de índices de cada proveedor con duración 12+, mayores de 50 años.
3	Instrumentos de renta fija corporativa nacional.	Promedio simple entre los Índices de Bonos de Empresa (LVA Índices) e Índices Corporativo (RiskAmerica).	Promedio de índices globales de cada proveedor. Se utiliza para las carteras de referencia correspondientes a afiliados de hasta 50 años. Promedio de índices de cada proveedor con duración 12+, mayores de 50 años.
4	Instrumentos de renta variable de mercados desarrollados.	MSCI World Index (*).	Unhedged CLP.
5	Instrumentos de renta variable de mercados emergentes.	MSCI Emerging Markets Index (USD) (*).	Unhedged CLP.
6	Instrumentos de renta fija extranjera con grado de inversión.	Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value (**).	100% Hedged CLP.
7	Instrumentos de renta fija extranjera de alto rendimiento.	Bloomberg Global High Yield Index (**).	Unhedged CLP para las carteras de referencia correspondientes a afiliados de hasta 50 años. 100% Hedged CLP, mayores de 50 años.
8	Instrumentos de renta fija extranjera de mercados emergentes.	Bloomberg Emerging Markets USD Aggregate (**).	Unhedged CLP para las carteras de referencia correspondientes a afiliados de hasta 50 años.

			100% Hedged CLP, mayores de 50 años.
9	Inversiones en capital privado.	Índice elaborado por la Superintendencia de Pensiones.	Unhedged CLP.
10	Otras inversiones alternativas.	Índice elaborado por la Superintendencia de Pensiones.	Unhedged CLP.

La presente resolución incluye la identificación de los proveedores de los índices de mercado considerados para la construcción de las carteras de referencia, con el objeto de recibir observaciones respecto de dicha propuesta. Sin perjuicio de ello, la individualización de los proveedores LVA Índices, RiskAmerica, MSCI y Bloomberg tiene carácter preliminar y referencial, por cuanto su incorporación definitiva se encuentra supeditada a la suscripción de los respectivos convenios entre la Superintendencia de Pensiones y las entidades proveedoras de los índices correspondientes, condición necesaria para la utilización de los índices correspondientes en el marco de la regulación aplicable.

(*) Corresponde a la versión "Total Return", neta de dividendos reinvertidos. *"The MSCI Indexes are the exclusive property of MSCI. MSCI and the Index names are trademarks or service marks of MSCI or its affiliates and no use of these marks is permitted without a license from MSCI or its affiliates. All goodwill and use of such marks inures to the benefit of MSCI and its affiliates. The MSCI Indexes are provided "as is" and the user assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of such Indexes. MSCI, its affiliates and its information providers do not warrant or guarantee the originality, accuracy and/or completeness of the MSCI Indexes and each expressly disclaims all express or implied warranties. MSCI, its affiliates and its information providers shall have no liability for any errors or omissions in connection with any MSCI Index, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages."*

(**) Considera dos versiones de cada índice: en moneda local (ungedged) y cubierta a dólar (hedged). *"BLOOMBERG, BLOOMBERG INDICES and Bloomberg Fixed Income Indices (the "Indices") are trademarks or service marks of Bloomberg Finance L.P. Bloomberg Finance L.P. and its affiliates, including Bloomberg Index Services Limited, the administrator of the Indices (collectively, "Bloomberg") or Bloomberg's licensors own all proprietary rights in the Indices. Bloomberg does not guarantee the timeliness, accuracy or completeness of any data or information relating to the Indices. Bloomberg makes no warranty, express or implied, as to the Indices or any data or values relating thereto or results to be obtained therefrom, and expressly disclaims all warranties of merchantability and fitness for a particular purpose with respect thereto."*

4° DECLÁRESE que, la metodología para la construcción de los índices utilizados para la medición del desempeño de las inversiones en activos alternativos corresponderá a la que se establece a continuación.

Se utilizará el método modificado de Dietz, una medida de desempeño histórico de las inversiones que permite incorporar adecuadamente los flujos de capital ocurridos durante el período de medición, tales como llamados de capital, distribuciones y otros flujos de caja.

Bajo esta metodología, la rentabilidad mensual se determinará dividiendo el equivalente a la ganancia o pérdida de valor de la inversión durante el periodo, neta de los flujos de capital registrados en el mes, por el capital promedio invertido. Para estos efectos, el capital promedio se calculará ponderando cada flujo de capital según el tiempo transcurrido entre la fecha en que dicho flujo se materializa y el último día del mes objeto de medición.

La rentabilidad mensual calculada mediante el método modificado de Dietz se determinará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$r_M = \frac{B - A - F}{A + \sum_{i=1}^n w_i \cdot F_i}$$

donde:

r_M : rentabilidad mensual

A : valor de la inversión al inicio del mes objeto de medición.

B : valor de la inversión al cierre del mes objeto de medición.

$F = \sum_{i=1}^n F_i$ son los flujos netos registrados durante el mes objeto de medición (los flujos que ingresan a la cartera se consideran flujos positivos, mientras que los flujos que salen de la cartera se considerarán flujos negativos).

w_i : representa la fracción de tiempo en la que el flujo de caja F_i permanece invertido hasta el término del mes. Se asume que cada flujo de caja ocurre al final del día en que se registra.

La proporción w_i es calculada de acuerdo con lo siguiente:

$$w_i = \frac{T - t_i}{T}$$

donde:

T : corresponde al número total de días del mes objeto de medición.

t_i : es el número de días transcurridos desde el inicio del período de cálculo de la rentabilidad hasta el día en que se registra el flujo de caja F_i .

La metodología de construcción de los índices de activos alternativos considerará todos los vehículos de inversión en activos alternativos del Sistema de Pensiones, directos e indirectos, tanto nacionales como extranjeros.

Anótese, comuníquese y archívese

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

USG/PAV/DGP/MPG

Distribución:

- Fiscalía
- Intendencia de Fiscalización
- Intendencia de Regulación

- División Desarrollo Normativo
- División Financiera
- División Control de Instituciones
- División Prestaciones y Seguros